dětský ombudsman
ochránce práv dětí

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 00

Vážený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Vážený pan
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
ministr pro sport, prevenci a zdraví
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118 00 Praha 1 – Malá Strana

Sp. zn. 183/2026/DO/DST
Č. j. KVOP-60719/2026
Datum 10. listopadu 2026

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,

naléhavě se na Vás obracím ve věci školního stravování. Dozvěděl jsem se o připravovaných změnách ve vyhlášce o školním stravování,[1] které by podle dostupných informací mohly vést k vypuštění příloh č. 1 a 1a, tedy nových výživových norem (takzvaných spotřebních košů), zavedených novelou č. 310/2025 Sb.[2] Tyto zprávy sleduji se znepokojením.

Žádám Vás, abyste původně přijaté změny zachovali a umožnili školním jídelnám, aby je nejprve zavedly a mohly jejich přínosy i případné obtíže vyhodnotit. Nepovažuji za správné rušit nová pravidla dříve, než dostala skutečnou příležitost osvědčit se v praxi. Za zvlášť nevhodné bych považoval úplné odstranění výživových norem pro školní stravování. Takový krok by znamenal ještě výraznější ústup od jasných pravidel, která mají chránit zdraví dětí.

1 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

2 Vyhláška č. 310/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Školní stravování je každodenní součástí života většiny dětí a mladistvých. Je také součástí hmotného zabezpečení, které škola musí poskytovat.[3] Ovlivňuje nejen zdraví žáků, ale také to, zda se ve škole cítí dobře a zda mohou jíst společně se spolužáky.

Mým úkolem je chránit a prosazovat práva dětí. Obrací se na mě rodiče dětí s potravinovou alergií, intolerancí či jiným zdravotním omezením, které vyžaduje dietní stravu. Radu u nás hledají také rodiny, které se stravují vegetariánsky nebo vegansky. Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí se zároveň aktivně zapojuje do činnosti Meziresortní pracovní skupiny pro problematiku institucionálního stravování.

Na přípravě novely odpovědně pracoval tým odborníků ze zdravotnictví a nutriční terapie pod vedením Státního zdravotního ústavu. Její přípravu jsem sledoval spolu s tehdejším veřejným ochráncem práv JUDr. Stanislavem Křečkem. Ocenili jsme zejména to, že změny více zohledňují děti, které mají ze zdravotních či jiných závažných důvodů specifické stravovací potřeby.[4]

Za důležité považuji především následující části přijaté úpravy:

- **Zachování závazných výživových norem v přílohách č. 1 a 1a:** Dávají školním jídelnám společný rámec pro složení stravy. Jejich úplné vypuštění bez odpovídající náhrady by oslabilo jistotu, že školní oběd splňuje základní výživové požadavky.
- **Omezení volných cukrů, zejména ve školních nápojích a sladkých pokrmech:** Nová pravidla směřují k tomu, aby děti ve škole běžně dostávaly zdravější nabídku a nevytvářely si návyk na zbytečně sladké nápoje.
- **Větší prostor pro vegetariánská jídla a flexibilní výživové normy: U** jídelen s výběrem má být dostupný také bezmasý hlavní chod; jídelny bez výběru mají zařazovat bezmasý pokrm dvakrát týdně. To může usnadnit společné stravování dětem, které z vážných důvodů nejedí maso.
- **Právo dítěte sníst si vlastní jídlo ve stejném čase a prostoru jako spolužáci a dostat při tom nezbytnou pomoc:**[5] Toto pravidlo platí již od 1. září 2025 a má zvláštní význam pro děti s dietním omezením. Je nezbytné je zachovat a srozumitelně vyjasnit jeho praktické naplňování.

---

3 § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

4 Připomínky veřejného ochránce práv ze dne 11. 3. 2025 k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, sp. zn. 10640/2025/S, eso.ochrance.cz; Veřejný ochránce práv, *Bezlepkový pokrm nebo oběd z vlastní krabičky? Ombudsman apeluje na posílení práv dětí ve školních jídelnách*, tisková zpráva ze dne 24. 4. 2025. Dostupné z: ochrance.cz [cit. 2026-10-11].

5 § 4 odst. 10 vyhlášky o školním stravování.

Nové výživové normy mohou jídelny využívat již nyní, povinně se jimi však mají řídit až od 1. září 2027. Právě přechodné období jim dává prostor upravit receptury, proškolit personál a vyřešit provozní problémy. Rozumím tomu, že změny mohou být pro některé jídelny náročné. Odpovědí by ale měla být metodická a finanční podpora a vyhodnocení zkušeností, nikoli předčasné zrušení samotného cíle reformy.

Prosím Vás proto o odpověď zejména na tyto otázky:

(1) Jaká konkrétní změna vyhlášky se připravuje a které části příloh č. 1 a 1a, případně dalších ustanovení, mají být změněny nebo zrušeny? Uvažujete také o variantě úplného zrušení výživových norem?

(2) Z jakých odborných podkladů navrhované změny vycházejí? Jak byly posouzeny jejich dopady na zdraví dětí a na děti se zdravotními omezeními, vegetariánským stravováním či jinými specifickými potřebami?

(3) Jaké zkušenosti školních jídelen již máte k dispozici a jak hodláte ověřit fungování nových pravidel před případným rozhodnutím o jejich zásadní změně?

(4) Jakou podporu při zavádění nových pravidel plánují ministerstva poskytnout školním jídelnám a jejich zřizovatelům?

Prosím o odpověď na tyto otázky do 30 dnů od obdržení tohoto dopisu.

Nabízím také osobní jednání, na kterém rád představím zkušenosti z podnětů rodičů i závěry připravovaného doporučení k dětem se specifickými stravovacími potřebami a vyslechnu důvody a cíle zamýšlených změn.

Prosím, abyste při dalším rozhodování dali přednost zdraví a potřebám dětí a zachovali základní směr již přijaté reformy. Bylo by nešťastné vrátit se zpět dříve, než zjistíme, jak nová pravidla ve školách skutečně fungují.

S pozdravem

Mgr. Martin Beneš
ochránce práv dětí
(podepsáno elektronicky)